



PUTUSAN

Nomor 107/Pid.B/2022/PN Trt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarutung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Jamotan Lumban Gaol
2. Tempat lahir : Hutagugun
3. Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun/10 Oktober 1970
4. Jenis kelamin : : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Hutapaung Kec.Polung Kab. Humbang
Hasundutan
7. Agama : Khatolik
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Jamotan Lumban Gaol tidak ditahan oleh Penyidik;

Terdakwa Jamotan Lumban Gaol ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022;

Terdakwa Jamotan Lumban Gaol dialihkan penahanannya menjadi tahanan kota oleh:

3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2022 sampai dengan tanggal 2 November 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 107/Pid.B/2022/PN Trt tanggal 5 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 107/Pid.B/2022/PN Trt tanggal 5 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JAMOTAN LUMBAN GAOL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**membuat surat palsu yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah –olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian**" sebagaimana diatur dan diancam Pasal 263 ayat (1) dari KUHPidana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **JAMOTAN LUMBAN GAOL** berupa pidana penjara selama **2 (dua) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tidak Sengketa No : 508 / 2002 / SKTS / IX / 2016 tanggal 27 September 2016 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Hutapaung Kec. Pollung an. JAMOTAN LUMBAN GAOL;

Dirampas untuk dimusnahkan

 - 1 (satu) unit laptop merek HP berwarna hitam;
 - 1 (satu) unit printer merek EPSON L 120 berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah stempel Kepala Kantor Desa Hutapaung;

Dikembalikan kepada Pemerintah Desa Hutapaung
4. Menetapkan supaya Terdakwa **JAMOTAN LUMBAN GAOL** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Bahwa TERDAKWA pada hari Selasa tanggal 27 September 2016 atau pada suatu waktu dalam Tahun 2016 bertempat di Kantor Desa Hutapaung di **Tanah Lapang Hutapaung Desa Hutapaung Kec. Pollung Kab. Humbang Hasundutan**, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, yang pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian***, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal adanya perkara perdata pada tahun 2020 nomor 60 / Pdt.G/2020/PN.Trt, dimana Ibu Kandung dari Saksi Korban MARVELY JOY PURBA di gugat oleh AMAN LUMBAN GAOL dan Saksi TIORIA LUMBAN GAOL yang merupakan saudara kandung Ayah Terdakwa, terdapat bukti surat yang ditunjukkan pada persidangan perkara perdata tersebut oleh AMAN LUMBAN GAOL dan Saksi TIORIA LUMBAN GAOL yaitu Surat Keterangan Tidak Sengketa Nomor : 508/2002/SKTS/IX/2016 tanggal 27 September 2016;
- Bahwa surat tersebut menerangkan bahwa MANAHAR LUMBAN GAOL mempunyai sebidang tanah dengan ukuran Panjang 293 meter lebar 143,5 meter dengan luas 42032 meter dan tanah tersebut terletak di Huta Gugun Dusun III Desa Hutapaung Kecamatan Pollung Kabupaten Humbang Hasundutan, dengan batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut:
 - Sebelah Timur : Jalan Sisingamangaraja
 - Sebelah Selatan : Jalan CDJ. Marbun
 - Sebelah Utara : Tanah Milik Monang Lumban Gaol
 - Sebelah Barat : Tanah Milik Ny.Gustap Pandiangan (Siti Lumban Gaol).

Bahwa dalam surat tersebut juga dijelaskan:

1. Bahwa tanah tersebut sampai saat ini masih tetap dikuasai oleh nama tersebut diatas.
2. Bahwa tanah tersebut menurut data-data di Kantor Kepala Desa Hutapaung, tidak ada silang sengketa kepada siapapun baik mengenai Haknya maupun batas-batasnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tanah tersebut belum disertifikatkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).

- Bahwa yang membuat Surat Keterangan Tidak Sengketa Nomor : 508/2002/SKTS/IX/2016 tanggal 27 September 2016 tersebut adalah Terdakwa sendiri di Kantor Desa Hutapaung, dan di tandatangani oleh Terdakwa yang merupakan Kepala Desa Hutapaung pada saat surat tersebut dibuat;
- Bahwa pihak bernama MANAHAR LUMBAN GAOL yang terdapat dalam Surat Keterangan Tidak Sengketa Nomor : 508/2002/SKTS/IX/2016 tanggal 27 September 2016 tersebut merupakan Ayah Kandung dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membuat Surat Keterangan Tidak Sengketa Nomor : 508/2002/SKTS/IX/2016 tanggal 27 September 2016, atas permintaan saudara-saudara Ayah Terdakwa;
- Bahwa sejak Tahun 2004 keluarga Saksi Korban MARVELY JOY PURBA sudah memiliki rumah di dalam lokasi tanah yang disebutkan surat tersebut dengan luas tanah 78 (tujuh puluh delapan) Meter Persegi, yang dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 38 Tahun 2006. Atas nama MINTA LUMBAN GAOL yang merupakan Ibu Kandung dari Saksi Korban MARVELY JOY PURBA, dan tanah tersebut sudah dihibahkan kepada Saksi Korban dari Ibu Saksi Korban;
- Bahwa sebelum Surat Keterangan Tidak Sengketa Nomor : 508/2002/SKTS/IX/2016 tanggal 27 September 2016 dibuat, Terdakwa sudah mengetahui Saksi Korban dan keluarganya memiliki tempat tinggal di tanah tersebut;
- Bahwa selain rumah Saksi Korban, Terdakwa juga mengetahui ada pihak lain yang memiliki rumah di lokasi tanah tersebut;
- Bahwa Terdakwa membuat Surat Keterangan Tidak Sengketa Nomor : 508/2002/SKTS/IX/2016 tanggal 27 September 2016, atas permintaan Keluarga Terdakwa, tanpa melakukan pengukuran;
- Bahwa Surat Keterangan Tidak Sengketa Nomor : 508/2002/SKTS/IX/2016 tanggal 27 September 2016 tersebut tidak sesuai dengan kenyataan karena ternyata di dalam lokasi tanah yang diterangkan dalam Surat Keterangan Tidak Sengketa Nomor : 508/2002/SKTS/IX/2016 tanggal 27 September 2016 tersebut terdapat beberapa rumah termasuk rumah Saksi Korban, namun Terdakwa tetap membuat dalam penjelasan pada nomor 1 "bahwa tanah tersebut

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai saat ini masih tetap dikuasai oleh nama tersebut diatas" yaitu MANAHAR LUMBAN GAOL (Ayah Kandung Terdakwa);

- Bahwa Terdakwa dalam membuat surat tersebut tidak melakukan klarifikasi terhadap pihak-pihak yang sudah mempunyai rumah dilokasi tanah tersebut, termasuk Saksi Korban, karena merasa bahwa tanah tersebut kepunyaan Ayahnya dan keluarganya;
- Bahwa Surat Keterangan Tidak Sengketa Nomor : 508/2002/SKTS/IX/2016 tanggal 27 September 2016 tersebut tidak sesuai dengan kenyataan karena walaupun Terdakwa mengetahui Saksi Korban mempunyai rumah di lokasi tanah yang termasuk dalam Surat Keterangan Tidak Sengketa Nomor : 508/2002/SKTS/IX/2016 tanggal 27 September 2016 tersebut, Terdakwa tidak memasukkan Saksi Korban dalam batas tanah tersebut;
- Bahwa dengan dibuat dan dikeluarkannya Surat Keterangan Tidak Sengketa No : 508 / 2002 / SKTS / IX / 2016 tanggal 27 September 2016 oleh Terdakwa JAMOTAN LUMBAN GAOL tersebut sehingga hak Ibu Saksi Korban dan Saksi Korban MARVELY JOY PURBA selaku anak atas tanah tersebut seolah-olah hilang dikarenakan Surat Keterangan Tidak Sengketa tersebut dijadikan sebagai bukti surat untuk melakukan gugatan di Pengadilan Negeri Tarutung dengan No. Perkara. 60/Pdt.G/2020/PN Trt;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat

(1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MARVELY JOY PURBA**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;
 - Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara dan menandatangani;
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan pengaduan saksi tentang terjadinya tindak pidana Membuat Surat Palsu;
 - Bahwa adapun surat palsu yang saksi maksud adalah terbitnya Surat Keterangan Tidak Sengketa diatas tanah milik saksi yang sudah bersertifikat sebidang tanah dengan ukuran P : 293 M, L : 143,5 M dengan luas 42032 m

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Huta Gugun Dusun III Desa Hutapaung Kec.Pollung Kab.Humbang Hasundutan yang dikeluarkan oleh Terdakwa Jamotan Lumban Gaol selaku Kepala Desa Hutapaung Kec.Pollung Kab. Humbang Hasundutan yang menjabat pada tahun 2016;

- Bahwa Terdakwa Jamotan Lumban Gaol membuat Surat Keterangan Tidak Sengketa pada tanggal 27 September 2016 tepatnya di Desa HUTapaung Kec.Pollung Kab.Humbang Hasundutan;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa Jamotan Lumban Gaol selaku Kepala Desa Hutapaung telah menerbitkan Surat Keterangan tidak sengketa No : 508/2002/SKTS/IX/2016, tanggal 27 September 2016 yang dikeluarkan oleh Terdakwa Jamotan Lumban Gaol adalah setelah Aman Lumban Gaol dan Tioria Lumban Gaol menggugat ibu kandung saksi Minta Lumban Gaol di Pengadilan Negeri Tarutung sesuai dengan No.Perkara 60/Pdt.G/2020/PN. Trt dimana didalam persidangan tersebut Aman Luman Gaol dan Tioria Lumban Gaol memperlihatkan yang menjadi bukti dalam gugatan atas tanah tersebut adalah Surat Keterangan tidak sengketa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa Jamotan Lumban Gaol telah mengetahui pemilik tanah yang terdapat dalam Surat tidak sengketa Mo : 508/2002/SKTS/IX/2016 tanggal 27 September 2016 termasuk didalamnya adalah saksi sendiri dikarenakan diatas tanah tersebut sejak tahun 2004 kami telah mendirikan 1 (satu) unit rumah dan kemudian pada tanggal 25 Januari 2018 Terdakwa Jamotan Lumban Gaol selaku Kepala Desa Hutapaung telah menerbitkan surat keterangan Nomor : 32/2002/Sket/II/2018 yang berisikan pemilik sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 38;
- Bahwa yang menjadi maksud dan tujuan Terdakwa Jamotan Lumban Gaol menerbitkan Surat tidak sengketa adalah seolah-olah tanah saksi tersebut adalah milik Manahar Lumban Gaol;
- Bahwa adapun akibat yang timbul setelah Terdakwa Jamotan Lumban Gaol menerbitkan Surat Keterangan tidak sengketa adalah surat tersebut telah dijadikan Aman Lumban Gaol dan Tioria Lumban Gaol sebagai bukti untuk melakukan gugatan di Pengadilan Negeri Tarutung yaitu dengan gugatan perkara No. Perkara 60/Pdt.G/2020/PN Trt; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. **AMIR LUMBANGAOL**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;
 - Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara dan menandatangani;
 - Bahwa sehubungan dengan pengaduan saksi korban Marvely Joy Purba tentang terjadinya tindak pidana Membuat Surat Palsu;
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya timbul Surat Keterangan tidak sengketa dari Kantor Kepala Desa Hutapaung Kec.Pollung Kab.Humbang Hasundutan atas sebidang tanah milik Marvely Joy Purba yang terletak di Pinggir Jalan Umum Doloksanggul-Sidikalang di Dusun III Desa Hutapaung Kec.Pollung Kab.Humbasan itu sekitar Bulan Maret 2021 yang tanggalnya tidak saksi ingat dan hal itu saksi ketahui atas adanya Gugatan Perdata kepada saksi di Pengadilan Negeri Tarutung;
 - Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut adalah milik Marvely Joy Purba adalah awalnya Tanah tersebut merupakan warisan kepada ibu kandung Marvely Joy Purba yang bernama Minta Lumban Ggaol dan selanjutnya tanah itu dihibahkan oleh Minta Lumban Gaol kepada anak kandungnya yaitu Marvely Joy Purba dan hal itu dibuktikan dengan Sertifiat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Nomor 38 Tahun 2006 atas nama Marvely Joy Purba;
 - Bahwa isi dari Surat Keterangan tidak sengketa tersebut menerangkan bahwa tanah tersebut sampai saat sekarang ini dikuasai oleh Manahar Lumban Gaol dan berdasarkan data Kantor Desa Hutapaung Kec.Pollung Kab.Hambahas, tanah tersebut tidak ada silang sengketa kepada siapaun baik dari segi hak maupun dari segi batas-batasnya serta tanah tersebut belum disertifikat oleh Badan Pertanahan Nasional;
 - Bahwa menurut sepengetahuan saksi adapun maksud dan tujuan Terdakwa menerbitkan Surat Keterangan tidak sengketa atas sebidang tanah tersebut adalah untuk menguasai dan memiliki tanah tersebut; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
3. **NELLY TIURMA MARPAUNG, A.P.**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;
 - Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Ttt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara dan menandatangani;
- Bahwa adapun pekerjaan saksi sat ini yaitu sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) di Kantor BPN Kab.Humbang Hasundutan dn Jabatan saksi adalah sebaagi Petugas Ukur;
- Bahwa adapun yang menjadi tugas dan tanggung awab saksi pada jabatan tersebut adalah melakukan pengukuran bidag tanah dan membuat hasil gambar ukur sebidang tanha yang sudah di ukur;
- Bahwa Hak Milik atas tanah Hak Turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dpat dipunyai orang atas tanah sesuai dengan Ketentuan Pasal 20 Undang-undang Nomor 05 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Poko-pokok agrarian;
- Bahwa sesuai dengan hasil penunjukan oleh pemilik bidang tanah yang memiliki Surat Keterangan tidak sengketa No. 508/2002/SKTS/IX/2016 tanggal 27 September 2016 yang diterbitkan oleh Terdakwa dengan ukuran Panjang 293 m, Lebar 143,5 m serta luas 42032 yang terletak di Desa Hutapaung Kec.Pollung Kab.Humbahas tersebut adalah bahwasanya tanah atas nama Marvely Joy Purba termasuk dalam objek surat keterangan yang dimaksud;
- Bahwa adapun orang yang berhak atas tanah kepemilikan tanah bersengketa yang berada di Desa Hutapaung Kec.Pollung Kab.Humbang Hasundutan adalah Marvely Joy Purba;
- Bahwa adapun yang menjadi dasar saski menerangkan bahwa Marvely Joy Purba berhak atas tanah tersebut dikarenakan Marvely Joy Purba memiliki SHM (Sertifikat Hak Milik) nomor 38 tahun 2006, dimana sesuai dengan pasal 19 Undang-undang Nomor 20 tahun 1960 menerangkan bahwa yang menjadi bukti kepemilikan atas tanah adalah adanya SHM (Sertifikat Hak Milik);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. NASIB LUMBAN GAOL, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara dan menandatangani;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan pengaduan saksi tentang terjadinya tindak pidana Membuat Surat Palsu;
- Bahwa adapun surat palsu yang saksi maksud adalah terbitnya Surat Keterangan Tidak Sengketa diatas tanah milik saksi yang sudah bersertifikat sebidang tanah dengan ukuran P : 293 M, L : 143,5 M dengan luas 42032 m yang terletak di Huta Gugun Dusun III Desa Hutapaung Kec.Pollung Kab.Humbang Hasundutan yang dikeluarkan oleh Terdakwa Jamotan Lumban Gaol selaku Kepala Desa Hutapaung Kec.Pollung Kab. Humbang Hasundutan yang menjabat pada tahun 2016;
- Bahwa Terdakwa Jamotan Lumban Gaol membuat Surat Keterangan Tidak Sengketa tersebut Pada tanggal 27 September 2016 tepatnya di Desa Hutapaung Kec.Pollung Kab.Humbang Hasundutan;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa Jamotan Lumban Gaol selaku Kepala Desa Hutapaung telah menerbitkan Surat Keterangan tidak sengketa No : 508/2002/SKTS/IX/2016, tanggal 27 September 2016 yang dikeluarkan oleh Terdakwa Jamotan Lumban Gaol adalah setelah Aman Lumban Gaol dan Tioria Lumban Gaol menggugat Minta Lumban Gaol dan saksi di Pengadilan Negeri Tarutung sesuai dengan No.Perkara 60/Pdt.G/2020/PN. Trt dimana didalam persidangan tersebut Aman Luman Gaol dan Tioria Lumban Gaol memperlihatkan yang menjadi bukti dalam gugatan atas tanah tersebut adalah Surat Keterangan tidak sengketa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa Jamotan Lumban Gaol telah mengetahui pemilik tanah tersebut adalah Mmarvely Joy Purba dikarenakan diatas tanah tersebut telah didirikan 1 (satu) unit rumah dan kemudian pada tanggal 25 Januari 2018 Terdakwa selaku Kepala Desa Hutapaung pernah menerbitkan surat keterangan Nomor : 32/2002/Sket/II/2018 yang berisikan pemilik sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No : 38 adalah Marvely Joy Purba;
- Bahwa yang menjadi maksud dan tujuan Terdakwa Jamotan Lumban Gaol menerbitkan Surat tidak sengketa adalah seolah-olah tanah saksi tersebut adalah milik Manahar Lumban Gaol;
- Bahwa adapun akibat yang timbul setelah Terdakwa Jamotan Lumban Gaol menerbitkan Surat Keterangan tidak sengketa adalah surat tersebut telah dijadikan Aman Lumban Gaol dan Tioria Lumban Gaol sebagai bukti untuk melakukan gugatan di Pengadilan Negeri Tarutung yaitu dengan gugatan perkara No. Perkara 60/Pdt.G/2020/PN Trt;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

5. **TEGAS LUMBAN GAOL**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara dan menandatangani;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan pengaduan saksi korban Marvely Joy Purba tentang terjadinya tindak pidana Membuat Surat Palsu;
- Bahwa Saksi kenal betul dengan Terdakwa yang merupakan anak kandung abang saksi/keponakan saksi sedangkan Marvely Joy Purba adalah cucu;
- Bahwa Terdakwa menerbitkan Surat Keterangan Tidak Sengketa pada tanggal 27 September 2016;
- Bahwa adapun keberadaan dari Surat Keterangan Tidak Sengketa tersebut ada pada kekuasaan saksi;
- Bahwa adapun keberadaan dari Surat Keterangan Tidak Sengketa itu pada kekuasaan saksi adalah sejak Bulan Januari 2020 dan adapun isi Surat tersebut adalah Surat tersebut menerangkan bahwa Manahar Lumban Gaol memiliki Sebidang Tanah dengan panjang 293 Meter, Lebar 143,5 Meter dengan Luas 42032 Meter yang terletak di Huta Gugun Dusun III Desa Hutapaung Kec.Pollung Kab.Humbang Hasundutan dengan batas-batas tertera dan penjelasan tertera yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Hutapaung Kec. Pollung Kab.Humbahas atas nama Terdakwa;
- Bahwa Saksi peroleh surat tersebut dari abang kandung saksi yaitu Aman Lumban Gaol, S.H. yang beralamat di Palembang-Sumatera Selatan;
- Bahwa adapun sebidang tanah milik Marvely Joy Purba yang berada di Desa Hutapaung Kec.Pollung Kab.Humbahas juga termasuk objek dalam Surat Keterangan Tidak Sengketa;
- Bahwa adapun fungsi dan kegunaan Surat Keterangan Tidak Sengketa bagi saksi dan keluarga besar saksi adalah sebagai bukti untuk kami gunakan menggugat secara Perdata semua Tanah yang seharusnya menjadi milik kami;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memberikan keterangan yang sebenar-benarnya di persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa serta dimintai keterangan di penyidik;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dalam Berita Acara dan menandatangani;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengerti pemeriksaan terhadap terdakwa sehubungan adanya dugaan Terdakwa melakukan tindak pidana Pemalsuan Surat;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Marvely Joy Purba dan Manahar Lumban Gaol yang mana masih ada hubungan kekeluargaan. Marvely Joy Purba merupakan keponakan Terdakwa sedangkan Manahar Lumban Gaol merupakan ayah Terdakwa yang sudah meninggal pada tanggal 06 November 2017;
- Bahwa benar Terdakwa pernah menduduki jabatan sebagai Kepala Desa Hutapaung Kec.Pollung Kab.Humbang Hasundutan dan Terdakwa menjabat sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2016;
- Bahwa ketika Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Terdakwa pernah menerbitkan Surat Keterangan Tidak Sengketa No : 508/2002/SKTS/IX/2016 tanggal 27 September 2016;
- Bahwa adapun yang menjadi isi dari Surat Keterangan Tidak Sengketa tersebut menerangkan bahwa Manahar Lumban Gaol selaku ayah Terdakwa adalah pemilik sebidang tanah dengan ukuran Panjang 293 meter, Lebar 143,5 meter dengan luas 42032 meter yang terletak di Huta Gugun Dusun III Desa Hutapaung Kec.Pollung Kab.Humbang Hasundutan;
- Bahwa adapun yang menjadi dasar untuk menerbitkan Surat Keterangan Tidak Sengketa adalah adanya permohonan dari Manahar Lumban Gaol kepada Terdakwa selaku Kepala Desa untuk mengajukan penerbitan surat teresbut, dimana Manahar Lumban Gaol mengklaim tanah tersebut adalah miliknya yang diwariskan oleh orang tuanya bernama Op.Suhut/AT.Nagaja yang dibuktikan dengan surat dijual tanggal 2-11-2603 (tahun jepang);
- Bahwa didalam surat keterangan tidak sengketa yang Terdakwa terbitkan tersebut sudah termasuk dengan tanah milik Marvely Joy Purba;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Ttt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAUT OLOAN SIMAMORA**, tanpa diambil janjinya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah tinggal disana dari sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi pindah dari Doloksanggul;
- Bahwa saksi kenal dengan Lintang Lumbangaol dari sejak tahun 2010;
- Bahwa Terdakwa pulang dari perantauan pada Tahun 2010;
- Bahwa rumah sudah terbangun dari tahun 2010;
- Bahwa rumah termasuk kedalam tanah tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar surat yaitu surat keterangan tidak sengketa No:508/2002/SKTS/IX/2016/yang diterbitkan oleh Kepala Desa Hutapaung Kec. Pollung Kab. Humbang Hasundutan atas nama Jamotan Lumban Gaol tertanggal 27 September 2016;
2. 1 (satu) unit laptop merek HP berwarna hitam;
3. 1 (satu) unit printer merek EPSON L 120 berwarna hitam;
4. 1 (satu) buah stempel Kepala Kantor Desa Hutapaung;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa persidangan ini sehubungan adanya dugaan Terdakwa melakukan tindak pidana Pemalsuan Surat;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Marvely Joy Purba dan Manahar Lumban Gaol yang mana masih ada hubungan kekeluargaan. Marvely Joy Purba merupakan keponakan Terdakwa sedangkan Manahar Lumban Gaol merupakan ayah Terdakwa yang sudah meninggal pada tanggal 06 November 2017;
- Bahwa benar Terdakwa pernah menduduki jabatan sebagai Kepala Desa Hutapaung Kec.Pollung Kab.Humbang Hasundutan dan Terdakwa menjabat sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2016;
- Bahwa ketika Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Terdakwa pernah menerbitkan Surat Keterangan Tidak Sengketa No : 508/2002/SKTS/IX/2016 tanggal 27 September 2016;
- Bahwa adapun yang menjadi isi dari Surat Keterangan Tidak Sengketa tersebut menerangkan bahwa Manahar Lumban Gaol selaku ayah Terdakwa adalah pemilik sebidang tanah dengan ukuran Panjang 293 meter, Lebar

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Trt



143,5 meter dengan luas 42032 meter yang terletak di Huta Gugun Dusun III Desa Hutapaung Kec.Pollung Kab.Humbang Hasundutan;

- Bahwa adapun yang menjadi dasar untuk menerbitkan Surat Keterangan Tidak Sengketa adalah adanya permohonan dari Manahar Lumban Gaol kepada Terdakwa selaku Kepala Desa untuk mengajukan penerbitan surat teresbut, dimana Manahar Lumban Gaol mengklaim tanah tersebut adalah miliknya yang diwariskan oleh orang tuanya bernama Op.Suhut/AT.Nagaja yang dibuktikan dengan surat dijual tanggal 2-11-2603 (tahun jepang);
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa Jamotan Lumban Gaol selaku Kepala Desa Hutapaung telah menerbitkan Surat Keterangan tidak sengketa No : 508/2002/SKTS/IX/2016, tanggal 27 September 2016 yang dikeluarkan oleh Terdakwa Jamotan Lumban Gaol adalah setelah Aman Lumban Gaol dan Tioria Lumban Gaol menggugat ibu kandung saksi Minta Lumban Gaol di Pengadilan Negeri Tarutung sesuai dengan No.Perkara 60/Pdt.G/2020/PN. Trt dimana didalam persidangan tersebut Aman Luman Gaol dan Tioria Lumban Gaol memperlihatkan yang menjadi bukti dalam gugatan atas tanah tersebut adalah Surat Keterangan tidak sengketa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa Jamotan Lumban Gaol telah mengetahui pemilik tanah yang terdapat dalam Surat tidak sengketa Mo : 508/2002/SKTS/IX/2016 tanggal 27 September 2016 termasuk didalamnya adalah saksi sendiri dikarenakan diatas tanah tersebut sejak tahun 2004 kami telah mendirikan 1 (satu) unit rumah dan kemudian pada tanggal 25 Januari 2018 Terdakwa Jamotan Lumban Gaol selaku Kepala Desa Hutapaung telah menerbitkan surat keterangan Nomor : 32/2002/Sket/I/2018 yang berisikan pemilik sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 38;
- Bahwa yang menjadi maksud dan tujuan Terdakwa Jamotan Lumban Gaol menerbitkan Surat tidak sengketa adalah seolah-olah tanah saksi tersebut adalah milik Manahar Lumban Gaol;
- Bahwa didalam surat keterangan tidak sengketa yang Terdakwa terbitkan tersebut sudah termasuk dengan tanah milik Marvely Joy Purba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Trt



1. Barangsiapa;
2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, yang pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa "*barangsiapa*" diartikan sebagai siapa saja yang dapat menjadi subjek hukum pendukung hak dan kewajiban berupa orang perseorangan atau badan hukum yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama Jamotan Lumban Gaol selaku Terdakwa dalam perkara *a quo*, lengkap dengan identitas yang melekat pada dirinya sebagaimana yang dimuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan telah dibenarkan oleh Terdakwa serta telah bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi di persidangan, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "*barangsiapa*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, yang pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan surat dalam ketentuan Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menurut R. Soesilo adalah segala bentuk surat baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin tik dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membuat surat palsu adalah suatu perbuatan yang membuat sebuah surat yang sebelumnya tidak ada menjadi ada yang isinya bukan semestinya atau tidak benar. Sedangkan, yang dimaksud dengan memalsukan surat adalah segala bentuk perbuatan mengubah sedemikian rupa isi surat yang sudah ada sehingga isinya menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbeda dari surat yang asli, termasuk pula perbuatan memalsukan tanda tangan atau menempelkan foto orang lain pada suatu surat yang bukan haknya merupakan suatu perbuatan memalsukan surat;

Menimbang, bahwa surat yang dipalsu itu harus suatu surat yang dapat menerbitkan sesuatu hak, dapat menerbitkan suatu perjanjian, dapat menerbitkan suatu pembebasan utang, atau suatu surat yang boleh dipergunakan sebagai suatu keterangan bagi sesuatu perbuatan atau peristiwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mendatangkan kerugian berarti bahwa tidak perlu kerugian tersebut secara nyata sudah terjadi melainkan cukup dengan kemungkinan saja bahwa akan muncul suatu kerugian;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan diketahui bahwa saat Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa kemudian Terdakwa membuat Surat Keterangan Tidak Sengketa pada tanggal 27 September 2016 tepatnya di Desa HUTapaung Kecamatan Pollung Kabupaten Humbang Hasundutan dengan Nomor 508/2002/SKTS/IX/2016;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Para saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa pihak yang bernama Manahar Lumban Gaol yang terdapat dalam Surat Keterangan Tidak Sengketa Nomor : 508/2002/SKTS/IX/2016 tanggal 27 September 2016 tersebut merupakan Ayah Kandung dari Terdakwa Jamotan Lumban Gaol tersebut, bahwa terdakwa mengeluarkan surat tersebut karena disuruh oleh saudara-saudara Terdakwa dan Terdakwa merasa tanah tersebut merupakan milik keluarga Terdakwa, selanjutnya saat membuat surat Terdakwa tidak melakukan pengukuran terlebih dahulu dan tidak melakukan klarifikasi terhadap pihak-pihak yang mempunyai rumah dilokasi tanah. Bahwa didalam surat tersebut Terdakwa membuat dalam penjelasan pada nomor 1 "bahwa tanah tersebut sampai saat ini masih tetap dikuasai oleh nama tersebut diatas" yaitu Manahar Lumban Gaol (Ayah Kandung Terdakwa) sementara diatas tanah tersebut sejak tahun 2004 saksi Marvely Joy Purba telah mendirikan 1 (satu) unit rumah dan kemudian pada tanggal 25 Januari 2018 Terdakwa Jamotan Lumban Gaol selaku Kepala Desa Hutapaung telah menerbitkan surat keterangan Nomor : 32/2002/Sket/I/2018 yang berisikan pemilik sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 38;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Trt



Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi korban Marvely Joy Purba akibat dari perbuatan Terdakwa yang mengeluarkan Surat Keterangan Tidak Sengketa No : 508 / 2002 / SKTS / IX / 2016 tanggal 27 September 2016 oleh Terdakwa tersebut sehingga hak Ibu Saksi Marvely Joy Purba dan Saksi Korban Marvely Joy Purba selaku anak atas tanah tersebut seolah-olah hilang dikarenakan Surat Keterangan Tidak Sengketa tersebut dijadikan sebagai bukti surat untuk melakukan gugatan di Pengadilan Negeri Tarutung dengan No. Perkara. 60/Pdt.G/2020/PN Trt;

Menimbang, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sebelumnya Terdakwa Jamotan Lumban Gaol telah mengetahui pemilik tanah yang terdapat dalam Surat tidak sengketa No : 508/2002/SKTS/IX/2016 tanggal 27 September 2016 termasuk didalamnya adalah saksi Marvely Joy Purba sendiri dikarenakan diatas tanah tersebut sejak tahun 2004 saksi Marvely Joy Purba telah mendirikan 1 (satu) unit rumah dan kemudian pada tanggal 25 Januari 2018 Terdakwa selaku Kepala Desa Hutapaung telah menerbitkan surat keterangan Nomor : 32/2002/Sket/I/2018 yang berisikan pemilik sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 38 sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar Surat Keterangan Tidak Sengketa No : 508 / 2002 / SKTS / IX / 2016 tanggal 27 September 2016 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Hutapaung Kec. Pollung an. JAMOTAN LUMBAN GAOL, agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit laptop merek HP berwarna hitam, 1 (satu) unit printer merek EPSON L 120 berwarna hitam, 1 (satu) buah stempel Kepala Kantor Desa Hutapaung, yang telah disita dari Pemerintah Desa Hutapaung, maka dikembalikan kepada Pemerintah Desa Hutapaung;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa merugikan saksi korban Marvely Joy Purba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sedang menderita penyakit sehingga butuh perawatan medis;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Jamotan Lumban Gaol** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pemalsuan surat*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tidak Sengketa No : 508 / 2002 / SKTS / IX / 2016 tanggal 27 September 2016 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Hutapaung Kec. Pollung an. JAMOTAN LUMBAN GAOL;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit laptop merek HP berwarna hitam;
- 1 (satu) unit printer merek EPSON L 120 berwarna hitam;
- 1 (satu) buah stempel Kepala Kantor Desa Hutapaung;

Dikembalikan kepada Pemerintah Desa Hutapaung;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung, pada hari Kamis, tanggal 6 Oktober 2022, oleh kami, Hendra Hutabarat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Natanael, S.H., Yosephine Artha In Avrielly, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anugraha Gultom, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarutung, serta dihadiri oleh Togi P.O Hasibuan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Natanael, S.H.

Hendra Hutabarat, S.H.

Yosephine Artha In Avrielly, S.H.

Panitera Pengganti,

Anugraha Gultom, S.H., M.H.